

umumi hükümler dairesinde alacağını dava etmek hakkı saklıdır.” hükmü yer almaktadır.

Ayrıca, Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 12/10/2005 gün, 2005/19-528 Esas, 2005/568 Karar sayılı ilâmında da vurgulandığı üzere; itirazın iptali davası İcra ve İflas Hukukunun kendine özgü kuralları içinde açılır ve özellikle icra hukuku ile sıkı sıkıya bağlıdır. Bu nedenledir ki; İcra ve İflas Kanunu’nun 67. maddesine göre açılan itirazın iptali davası, açılış şekli, süresi ve doğurduğu hukukî sonuçlar bakımından alacak (tahsil) davasından farklılıklar içermektedir.

İtirazın iptali davası; takip alacaklısı tarafından süresi içinde ödeme emrine itiraz etmiş olan takip borçlusu aleyhine açılır; davacısı alacaklı, davalısı ise takip borçlusudur.

İcra ve İflas Kanunu’nun 67. maddesine göre itirazın iptali davası açılabilmesi için; ilâmsız takip yapılmış olması, Borçlunun bu takibe itiraz etmesi, Alacaklının, itirazın kaldırılması için İcra Tetkik Mercisine başvurmaması, İtirazın alacaklıya (davacıya) tebliğinden itibaren alacaklının, (1) yıl içinde “mahkemeye” başvurmuş olması, yasal koşullarının gerçekleşmesi gerekir.

Görüldüğü üzere; davanın açılabilmesi koşulu süreye bağlanmıştır. Maddede öngörülen bu bir yıllık yasal süre “hâkim” tarafından resen gözetilmeli; itirazın iptali davası bu bir yıllık süre içinde açılmamış ise sürenin geçmiş olması nedeniyle davanın hak düşürücü süreden reddine karar verilmelidir.

Alacaklı bir yıl içinde itirazın iptali davası açmazsa, yaptığı ilâmsız takip düşer, bir yıllık süreyi geçiren alacaklının, genel hükümlere göre alacağını dava etme hakkı saklıdır (İİK. 67/IV). Yani alacaklı alacağı zamanına uğramadığı sürece, genel mahkemelerde bir alacak (tahsil) davası açabilir. Ancak, alacaklının açacağı bu alacak (tahsil) davası sonucunda alacağı ilâm ile düşmüş olan icra takibine devam edilmesini isteyemez; ancak bu ilâma dayanarak ayrıca ilâmlı icra takibine girişebilir.

İtirazın iptali davası bir yıl içinde açılmakla, derdest olan ve itiraz ile durmuş olan icra takibi iptal edilmiş olmaz; takip durmaya devam eder. Bu durumda, davayı kazanan alacaklı, “mahkemeden” alacağı ilâm ile, itiraz üzerine durmuş olan ilâmsız takibe devam edilmesini istem, dolayısıyla da haciz olanağı elde eder. Dava, devam ettiği sürece bir yıllık haciz isteme süresi işlemez (İİK. 78/II).

İtirazın iptali davası, yargılama usulü bakımından genel hükümlere tabidir. Davalı/borçlunun icra dosyasında ileri sürdüğü itirazlar dışındaki itirazlarını da bu dava içinde ancak cevap süresi içinde ileri sürmesi olanaklıdır. Eğer cevap süresi içinde davalı/borçlu diğer itirazlarını ileri sürmezse “mahkeme” bunları kendiliğinden göz önüne alamaz, takibe itiraz edilirken bildirilen sebeplerle sınırlı araştırma yapmak durumunda kalır.

Mahkemece İtirazın iptali davasının sonucunda verilecek karar ya davanın kabulü ya da reddine yönelik olarak; ancak takibin iptali ya da devamı hükmünü içerecektir.

Zira davanın reddi kararında; durmaya devam eden takip verilecek red kararının kesinleşmesi ile iptal edilmiş olacaktır. Davanın reddi kararının kesinleşmesi ile takip konusu alacağın mevcut olmadığı kesin (hüküm) olarak tespit edilmiş olur. Alacaklı, aynı borçluya karşı aynı alacaktan dolayı yeni bir alacak davası açamaz. Davanın reddine karar veren “mahkeme”, alacaklının kötünîyetle icra takibinde bulunduğu ve itirazın iptali davası açtığı kanısına varırsa borçlu talep etmişse alacaklıyı borçluyu tazminat ödemeye (şartları varsa kötünîyet) mahkûm edecektir. İtirazın iptali davasının reddi kararı ile eğer varsa ihtiyati haciz de kendiliğinden hükümsüz kalır.

Somut olaya gelince; davacı taraf 2002/7. dönem tahakkukundan kaynaklanan alacağın tahsili için davalı aleyhine takip başlatmıştır. Davalı tarafından takibe itiraz üzerine davacı, itirazın iptali amacıyla Tüketici Sorunları Hakem Heyetine şikâyetinde bulunmuştur. Tüketici Sorunları Hakem Heyeti ise; davacı tarafın talep ettiği “itirazın iptali talebinin” görevi kapsamında bulunmadığını açıklayarak, davacının şikâyetini reddetmiştir. Yukarıdaki açıklamalar ışığında “itirazın iptali” davası incelendiğinde, takiple dolayısıyla İcra Hukukunun kendine özgü kuralları ile sıkı sıkıya bağlı kendine özgü bir dava türü olduğu, mevzuattaki düzenlemelerin “mahkeme” ve “hâkim” üzerine bina edildiği tartışmasıdır. Tüketici Sorunları Hakem Heyeti; 4077 sayılı kanunun uygulamasından doğan ve “tüketici işlemi” olarak tanımlanan uyuşmazlıklara çözüm bulmak amacıyla oluşturulmuştur.

Bunun dışında; Anayasa Mahkemesi 20/03/2008 tarih, 2006/78 Esas, 2008/84 Karar sayılı kararında; 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanunun 22/5. fıkrasıyla, belli bir miktarın altındaki tüketici işlemleri için Tüketici Sorunları Hakem Heyetine başvurunun zorunlu olduğunu ancak “Tüketici Sorunları Hakem Heyetlerinin, yargı işlevi yerine getiren bir kurul olarak düzenlenmediğinin, belli değerler altındaki uyuşmazlıklar için Tüketici Sorunları Heyetlerine başvurunun zorunlu olduğu ve Heyetlerin verecekleri kararların bağlayıcı nitelik taşıdığı belirtilmiş ise de, bu kararları karşı (15) günlük süre içinde Tüketici Mahkemelerine itiraz edilebileceği, Tüketici Sorunları Hakem Heyetlerinin yargı yetkisine sahip olmamakla birlikte, yasa koyucunun, bu Heyetlerin vermiş olduğu kararların yerine getirilmesi için etkili bir takip yolu olan ilâmlı icra yolunu kabul ettiğini, Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri kararlarının (mahkeme kararları gibi) ilâm niteliğinde bir karar olmayıp, kanunî düzenleme nedeniyle ilâmlar gibi infaz olunacağını gösterildiğini ve ilâmların yerine getirilmesi usulüne ait bir kural koyduğunu”,

Aynı Mahkeme 31/05/2007 tarih, 2007/53 Esas, 2007/61 Karar sayılı kararında da; “Tüketici Sorunları Hakem Heyetlerinin (Başkan ve Üyelerinin); yargı or-

ganlarının ve mensuplarının Anayasada belirtilen niteliklere sahip olmaması nedeniyle bu heyetlerin mahkeme niteliğini taşımadığına” hükmetmiştir.

Hâl böyle olunca; İcra ve İflas Kanunu'nun 67. maddesinde, takip talebine itiraz edilen alacaklının, itirazın tebliği tarihinden itibaren bir sene içinde mahkemeye başvurarak, genel hükümler dairesinde alacağının varlığını ispat suretiyle itirazın iptalini dava edebileceği ve Tüketici Sorunları Hakem Heyetlerinin “mahkeme” niteliğini taşımadıkları da dikkate alınarak; dava konusu uyuşmazlığın (itirazın iptali davasına bakma) Tüketici Sorunları Hakem Heyetinin görevi kapsamında bulunmadığı kuşkusuz olup, mahkemenin davacının talebini bu gerekçeyle reddetmesi gerekirken, esasa girilerek farklı bir gerekçeyle ret kararı vermesinde isabet bulunmamakta ise de, hükmün gerekçesi bu şekilde düzeltilerek sonucu itibarıyla doğru olan hükmün ONANMASINA, 27,70 TL onama harcının mahallinde alınmasına, 05.03.2015 günü oybirliğiyle karar verildi.

IV. DEĞERLENDİRME

A. 13. Hukuk Dairesinin Kararı

Yüksek Mahkemece hukuki sorun, giriş paragrafında belirttiğimiz gibi, tüketici hakem heyetlerinin ilamsız icra takibine yapılan itirazın iptaline, takibin devamına ve icra inkâr tazminatına karar verme yetkisinin bulunup bulunmadığı şeklinde tanımlanmıştır.

Yargıtay sorunun çözümünde, gerek mülga 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda (TKHK) gerek hâlen yürürlükte bulunan 6502 sayılı TKHK'da özel bir düzenleme yapılmadığını vurgulamıştır.

Yine kararda somut bilimsel ve mesleki yapıtlara referans yapılmadan, öğretide THH'lerce itirazın iptali talepleri hakkında karar verilebileceğini savunan yazarların bulunduğu işaret edilmiştir.

Yargıtay'ın konuyu çözümlerken başvurduğu argümanlar şöyledir:

- Anayasa Mahkemesinin 31.05.2007 tarihli ve E. 2007/53, K. 2007/61 sayılı kararında belirtildiği üzere tüketici hakem heyetleri **mahkeme** niteliğinde değildir. Oysa İİK m.67 hükmünde itirazın iptali davasının mahkemeden istenebileceği belirtilmiştir. Şu hâlde mahkeme niteliğinde olmadığı açıkça belli olan THH'lerce itirazın iptaline karar verilmesi mümkün değildir.
- 6502 sayılı TKHK'nın 68'inci maddesinde belirtilen miktarın altında kalan uyuşmazlıklar için, icra takibi yapılmadan veya mahkemeye başvurmadan önce, tüketici hakem heyetine başvuru yapılması zorunludur.
- Tüketici hakem heyetlerinin itirazın iptaline karar verme yetkileri bulunmamaktadır.
- Şu hâlde hakem heyetine başvurmadan önce mahkemeye dava açılması hâlinde, mahkemece

işin esasına girilmeden, davanın usulden (dava şartı yokluğundan) reddi gerekmektedir.

- Tüketicinin hakem heyetine başvurup buradan alacağı kararla ilamlı icra takibine girişme imkânı varken, doğrudan ilamsız icra takibine girişmekte hukuki yararı yoktur.

Yargıtay'ın İİK m.67'deki mahkeme kavramından yola çıkarak ulaştığı sonuçlar hakkında daha önce yazdığımız bir monografi ve makalede konuyu ayrıntılı olarak açıkladığımız için burada tekrara girmiyoruz.³ Ancak yorum yöntemi olarak şunlar söylenebilir: İİK m.67 hükmünü, normun kabul edildiği tarihi (özgün metin 1932 tarihli, sonraki değişiklik: 1965 yılında) bağlam içinde yorumlamak gerekirse -tarihsel yorum- kararda varılan sonuca ulaşılacaktır.

Aynı durum, salt *lafzi yorum* tarzı için de geçerlidir.

Ancak *dinamik yorum yöntemini* benimserseniz, söz konusu hükmü usul hukuku sisteminde meydana gelen değişiklikler ışığında güncel bir okumaya tabi tutarsınız. Bu tür okuma ise, İİK m.67 hükmünü, usul hukuku sistemimize 4077 sayılı ve 6502 sayılı yasalarla dâhil edilen ve bir tür alternatif uyuşmazlık çözüm mercileri gibi mahkemelerin işyükünü azaltmayı hedefleyen THH yapılanması çerçevesinde yeniden değerlendirilmesini gerektirir.

Yüksek Mahkemenin, düşük miktartlı alacaklar için ilamsız icra yoluna başvurmada tüketicinin hukuki yararı bulunmadığı yönündeki görüşünde, tüketicinin korunması düşüncesinin hâkim olduğu açıktır. Bu görüşe temel alınan şeyin, ilamsız icra takibine borçlunun mutlaka itiraz edeceği varsayımı olduğu anlaşılmaktadır. Ancak banka masraflarının tahsiline ilişkin bazı takiplerin itirazsız, yani tahsille sonuçlandığı da bilinen bir gerçektir.

B. 3. Hukuk Dairesinin Kararı

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi de, sorunun çözümünde İİK'nın 67'nci maddesinden yola çıkmakta ve bu maddede düzenlenen itirazın iptali davasının özelliklerini belirterek sonuca varmaktadır. Özel Daire, Anayasa Mahkemesinin 31.05.2007 tarihli kararına da yollama yaparak tüketici hakem heyetlerinin mahkeme niteliğinde olmadığını, oysa itirazın iptaline ilişkin uyuşmazlıklara bakma yetkisinin mahkemelerde olduğunu, dolayısıyla hakem heyetlerinin itirazın iptali taleplerini inceleme ve karara bağlama yetkisinin bulunmadığını içtihat etmiştir.

C. Edimsel Çıkarımlar

Son on yıldır tartışılmalı tüketici hakem heyetlerinin itirazın iptaline karar verip veremeyecekleri sorunu hususunda Yüksek Mahkemenin kesin bir görüşe ulaştığı görülmektedir.

Bunun yerleşik nitelik kazanıp kazanmayacağını zaman içinde gözlemleyeceğiz.

³ Bkz. yuk. dn. 2.

Ancak geline bu noktada, pratik hukuk bakımından mevcut içtihatlar karşısında şunları söylemek mümkün:

- İİK m.67’de düzenlenen itirazın iptali uyuşmazlıklarını çözme, karara bağlama yetkisi münhasıran mahkemelere aittir. Mahkeme niteliğinde olmayan tüketici hakem heyetlerinin böyle bir yetkisi yoktur.
- Bu bağlamda yapılması gereken, parasal değer itibarıyla hakem heyetlerinin görev alanına giren alacakların tahsilinde ilamsız icraya gitmek yerine, bu alacaklar hakkında hakem heyetlerine başvurarak bu mercilerden alacak kararı temin etmek, daha sonra ilamlı icra yoluna başvurmadır.
- Belirtilen usule yönelmeden düşük miktarlı alacaklar hakkında ilamsız icraya gittikten sonra, takibe itiraz vukuunda tüketici mahkemelerine de başvurmak mümkün değildir. Zira miktar itibarıyla tüketici mahkemelerinin bu tür bir davaya bakma olanağı bulunmayıp, dava açılması hâlinde dava şartı yokluğunda davanın usulden reddine karar verilmek gerekecektir.
- Kararlar bağlamında akla gelen soru şudur: Acaba kararda varılan sonuçlar, satıcılar veya sağlayıcılar için de geçerli midir, yani bu konumdaki kişiler de, öncelikle (ilamsız icra takibine girişmeden) THH’ye başvurmak zorundalar mıdır? Kararı bir bütün olarak değerlendirdiğimizde bu soruyu ‘evet’ şeklinde yanıtlamak gerekecektir. Zira yukarıda açıkladığımız gibi, kararın tek argümanı tüketicinin konumu değildir.

Akla gelen diğer bir soru şudur: Hâlen THH’lerde bekleyen itirazın iptali başvurularının nasıl sonuçlandırılması gerekeceğidir. Kararın iç mantığına baktığımızda şu sonuca varmak gerekir: Talebin tümünden reddi yerine, talebi bir alacak talebi olarak değerlendirip buna göre, yani alacak (tahsil) kararı vermek. Tabii bu durumda icra inkâr tazminatına da karar verilemeyecektir. Dolayısıyla alacak kararını temin eden tüketici bu kararı ilamlı icra takibine konu yapabilecektir.

Yine diğer sorun şudur: Hâlen tüketici mahkemelerinde açılmış olan itiraz davalarında acaba itirazın iptaline (Yargıtay kararından önce) yönelik olarak verilmiş olan THH kararlarının akıbetinin ne olacağıdır. Bunların iptaline mi karar vermek gerekir, yoksa düzelterek onama koşullarının varlığını araştırmak mı gerekir. Geline bu aşamada bu sorunun üzerinde de düşünölmek gerekecektir.

Ana Dilde Savunma Yapma Talebinin Reddedilmesi, Bireysel Başvuruya Konu Olabilir mi?

Akif YILDIRIM^(*)

I. ÖN AÇIKLAMALAR

Ceza muhakemesi yapan yargı organlarının kullandığı dili anlamayan veya konuşamayan şüphelilerin / sanıkların, en temel haklardan olan savunma hakkını nasıl kullanacakları tarih boyunca tartışılmıştır. Ceza muhakemesi hukukunun ulaştığı seviye, bu tür yargılananların tercüman yardımından faydalandırılması gerektiğine yöneliktir.

Tercüman, dilden dili çeviri yapan, bir dildeki açıklamayı başka bir dilde beyan eden kişidir. Bir kimsenin vatandaşı olduğu devletin dilini bilmesi, vatandaşlık ödevinin gereğidir. Ana dil ise, kişinin ailesinden edindiği dildir. Eğitim olanaklarından yoksun kaldığı için Türkçe'yi öğrenemeyenlerin mahkemede tercüman vasıtasıyla dinleneceklerinde şüphe olmamakla birlikte, kendisini savunacak kadar Türkçe bilen ve mahkemenin gözlemiyle de bu özelliği doğrulanmış olan sanıkların, buna rağmen tercümandan yararlandırılıp yararlandırılmayacağı tartışılmıştır.

Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruları karara bağlama yetkisi verilmesinden sonra, birçok hususta olduğu gibi ana dilde savunma yapılamadığı (tercüman yardımından faydalandırılmadığı) iddiaları da bireysel başvuruya konu olmuştur.

Anayasa'nın 148'inci maddesinin üçüncü fıkrasına göre, kamu gücü tarafından müdahale edildiği iddia edilen hakkın bireysel başvuruya konu edilebilmesi için Anayasa'da güvence altına alınmış olmasının yanı sıra Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (Sözleşme) veya Türkiye'nin taraf olduğu ek protokollerinin kapsamına da girmesi gerekir.

Anayasa'nın 36'ncı maddesinin birinci fıkrasında herkesin meşru vasıtalardan ve yollardan faydalanmak suretiyle yargı mercileri önünde davacı veya davalı olarak iddia ve savunma ile adil yargılanma hakkına sahip olduğu belirtilmiştir. Anayasa Mahkemesine göre, Anayasa'da adil yargılanma hakkının kapsamı düzenlenmediğinden bu hakkın kapsamının ve içeriğinin, Sözleşme'nin "Adil yargılanma hakkı" kenar başlıklı 6'ncı maddesi çerçevesinde belirlenmesi gerekir¹.

Sözleşme'nin "adil yargılanma hakkı" kenar başlıklı 6'ncı maddesinin (3) numaralı fıkrasının (e) bendine göre, bir suç ile itham edilen herkesin, mahkemede kullanılan dili anlamadığı veya konuşamadığı takdirde bir tercümanın yardımından ücretsiz olarak yararlanma hakkı vardır. Birleşmiş Milletler Kişisel ve Siyasal Haklar Sözleşmesi'nin 14'üncü maddesinin (3) numaralı fıkrasının (f) bendine göre de, hakkında suç isnadı bulunan bir kimse, mahkemede konuşulan dili anlamıyor veya konuşamıyorsa, bir çevirmenin yardımından ücretsiz olarak yararlandırılmalıdır.

Sanığın mahkeme dilini anlamadığı veya konuşamadığı hallerde, bir mütercim veya tercümanın yardımından ücretsiz olarak yararlanması, Amerikan İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 8'inci maddesinin (2) numaralı fıkrasının (a) bendinde de düzenlenmiştir.

Bu nedenlerle, başvuru sahiplerinin ana dillerinde savunma yapamadıkları yönündeki iddialarının Anayasa'nın 36'ncı ve Sözleşme'nin 6'ncı maddesinin (3) numaralı fıkrasının (e) bendi kapsamında değerlendirilmesi gerekir. Anayasa'nın 19'uncu maddesi, gözaltına alınan kişinin sadece "anlayabileceği bir dilde" bilgilendirilmesini güvence altına aldığından adil yargılanma hakkı yönünden ölçü norm olarak kabul edilemez.

II. MEVZUATTAKİ DURUM

17.12.2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun "Tercüman Bulundurulacak Hâller" kenar başlıklı 202'nci maddesinin (1) numaralı fıkrasına göre, sanık veya mağdur, meramını anlatabilecek ölçüde Türkçe bilmiyorsa; mahkeme tarafından atanan tercüman aracılığıyla duruşmadaki iddiaya ve savunmaya ilişkin esaslı noktalar tercüme edilir. Aynı maddenin (3) numaralı fıkrasında da, tercüman yardımı, soruşturma evresinde dinlenen şüpheli, mağdur veya tanıklar hakkında da uygulanır. Bu evrede tercüman, hâkim veya Cumhuriyet savcısı tarafından atanır.

5271 sayılı Kanun'un 202'nci maddesine 24.1.2013 tarihinde ilave edilen (4) numaralı fıkrayla, uluslararası sözleşmelerde ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) içtihatları ile ortaya konan ölçütlerin ilerisine geçilerek tercüman hakkı genişletilmiştir². Buna göre, sanık, iddianamenin okunması ve esas hakkındaki mü-

^(*) Anayasa Mahkemesi Raportörü
akyildir@gmail.com

¹ B. No: 2012/1049, 26.3.2013, § 22; Atıf yapılan tüm Anayasa Mahkemesi kararları, Mahkemenin www.kararlaryeni.anayasa.gov.tr, adlı internet sayfasından alınmıştır.

² B. No: 2013/725, 19.11.2014, § 55.

talaanın verilmesi üzerine sözlü savunmasını, kendisini daha iyi ifade edebileceğini beyan ettiği başka bir dilde yapabilecektir. Böylelikle "*meramını anlatabilecek ölçüde Türkçe bilen*" sanık da, esas hakkındaki savunmasını başka dilde yapabilecektir.

III. TERCÜMAN YARDIMINDAN FAYDALANMA HAKKININ KAPSAMI VE İÇERİĞİ

Anayasa Mahkemesine göre; Sözleşme'nin 6'ncı maddesinin (3) numaralı fıkrasının (e) bendi, hakkında suç isnadı olan kişinin, mahkemede kullanılan dili anlamadığı veya konuşamadığı takdirde, bir tercümanın yardımından ücretsiz olarak faydalanma hakkını güvence altına alır. Bu hak, yalnızca hakkında suç isnadında bulunan kişilere tanınmış bir haktır ve bu haktan faydalanabilmek için sanığın ödeme gücü olup olmamasının bir önemi bulunmamaktadır³.

AIHM de, tercüman hakkının ayrıca, hem belgelerin çevirisine hem de sözlü ifadelerle uygulanacağını; her iki durumda da adil bir yargılama yapılabilmesi için gerekli olan çevirinin yapılmasının gerektiğini belirtmektedir. Bu hak, bir duruşmada söylenen her sözcüğün ya da tüm belgelerin çevrilmesini gerektirmez; değerlendirilecek husus, sanığın hakkındaki suçlamaları tümüyle anlayıp yanıt verebilecek düzeyde olup olmadığıdır⁴. Anayasa Mahkemesi de benzer yaklaşımı benimsemiştir (B. No: 2013/725, 19.11.2014, § 52).

AIHM, Sözleşme'nin 6'ncı maddesinin (3) numaralı fıkrasının (e) bendinin, ancak mahkemede konuşulan dili bilmeyenlerin kullanabileceği bir hak getirdiğini; mahkemenin dilini "*anlayan*" ve "*konuşan*" bir sanığın, başka bir dilde, örneğin mensubu olduğu etnik dilde savunma yapabilmesi için tercümandan yararlanma talebinde ısrar edemeyeceğini belirtmektedir⁵. Başka bir ifadeyle, tercüman isteyen herkese değil, yalnızca yargılamada kullanılan dili bilmeyen, anlamayan ve konuşamayan kişilere tercüman atanması gerekir. Devletin, yargılamada kullanılan dili bilmeyen, anlamayan ve konuşamayan kişilerin bir tercümanın yardımına ihtiyaç duyması hallerinde çeviri sağlama yükümlülüğü doğar. Nitekim kişinin, mahkemede kullanılan dili konuşup ve anladığı hallerde, ayrıca etnik dilde savunma yapma hakkı verilmemesi hak ihlali olarak değerlendirilmemektedir⁶.

Yukarıda da zikredildiği üzere, 5271 sayılı Kanunun 202'nci maddesiyle, meramını anlatabilecek ölçüde Türkçe bilmeyen şüphelilerin / sanıkların, kendilerini daha iyi ifade edebilecekleri Türkçe dışındaki bir dilde savunmalarını yapabilmelerine imkân tanınmıştır. Böylece, Türkçeyi hiç konuşamayan ve anlayamayan kişilere, ana dilleri ya da bildikleri başka bir dilde şikâyetlerini aktarabilmesi veya savunmalarını yapabilmesi sağlanmıştır.

Anayasa Mahkemesi, bireysel başvuru kapsamında verdiği bir kararında (B. No: 2013/725), başvuru-

cunun Kürtçe savunma yapma talebinin, mahkemece Türkçeyi iyi bildiği gerekçesiyle reddedilmesinin, savunma hakkını kısıtlamadığını ve adil yargılanma hakkını ihlal etmediğini belirtmiştir. Bu karar, o tarihte yürürlükte olan mevzuata uygun olsa da, 5271 sayılı Kanunun 202'nci maddesinin değiştirilmiş şekline uygun olmadığı açıktır.

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME

Anayasa'nın 36'ncı maddesinin kapsamının ve içeriğinin, Sözleşme'nin 6'ncı maddesi kapsamında belirleneceği Anayasa Mahkemesince kabul edilmektedir.

5271 sayılı Kanunun 202'nci maddesine 24.1.2013 tarihinde ilave edilen (4) numaralı fıkrayla, Sözleşme'de ve AIHM içtihatlarında ortaya konan ilkelerin ilerisine geçilerek tercüman hakkı genişletilmiştir. Diğer bir ifadeyle, Anayasa'nın ve Sözleşme'nin konuya ilişkin hükümleri uyumlu olmasına karşın, Sözleşme'nin 6'ncı maddesinin (3) numaralı fıkrasının (e) bendi, 5271 sayılı Kanunun 202'nci maddesinden daha dar kapsamlıdır.

Ancak, bireysel başvuru incelemelerinde ölçü norm Anayasa'nın bizzat kendisidir ve kanunilik denetimi yapılmamaktadır. Hal böyle olunca, iç hukuk kurallarının daha özgürlükçü olduğu veya Sözleşme'ye oranla daha ileri düzeyde güvence sağladığı durumlarda, Anayasa Mahkemesinin nasıl karar vermesi gerektiği tartışmalı hale gelmektedir. İşte bu noktada, Sözleşme hükümlerinden hiçbirinin Sözleşmeciler Taraf'ın yasaları uyarınca tanınmış olabilecek insan hakları ve temel özgürlükleri sınırlayacak biçimde yorumlanamayacağını öngören Sözleşme'nin 53'üncü maddesi devreye girmelidir. Bir temel hakkı düzenleyen ve Sözleşme'den daha ileri düzeyde güvence sağlayan kanun hükümlerine aykırı uygulamalar, hak ihlali olarak değerlendirilmelidir.

³ B. No: 2013/725, 19.11.2014, § 48.

⁴ *Kamasinski/Avusturya*, B.No: 9783/82, 19.12.1989, §§ 74, 83.

⁵ *Lagerblom/İsveç*, B. No: 26891/95, 14.1.2003, §§ 61-64.

⁶ *K./Fransa (k.k.)*, B. No: 10210/82, 7.12.1983.

Huzur Hakkı Ödemeleri

Rüknettin KUMKALE^(*)

1. TÜRK TİCARET KANUNUNDAKİ HÜKÜMLER

Türk Ticaret Kanununun, genel kurulun görevlerini ve yetkilerini belirten 408'inci maddesinin ikinci fıkrasına göre; yönetim kurulu üyelerine ödenecek ücretler, huzur hakkı, ikramiye ve primlerin tespiti genel kurulun devir edilemeyecek yetkileri içinde olup bu tip ödemeler genel kurul tarafından belirlenmektedir.

Türk Ticaret Kanununun gene yukarıda belirtilen 408'inci maddesinin üçüncü fıkrasında; tek ortaklıkları anonim şirketlerde tek ortağın genel kurulun bütün yetkilerine sahip olduğu, ancak bu ortağın alacağı kararların yazılı olması şart koşulmaktadır.

Bunun yanında, Türk Ticaret Kanununun "Yönetim kurulu üyelerinin mali hakları" başlıklı 394'üncü maddesinde; "Yönetim kurulu üyelerine, tutarı esas sözleşmeyle veya genel kurul kararıyla belirlenmiş olmak şartıyla huzur hakkı, ücret, ikramiye, prim ve yıllık kârdan pay ödenebilir." hükümleri bulunmaktadır.

Burada dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta ise, tespit edilen ücretin emsallerine uygunluk ilkesine uygun olması gerektiğidir.

Limited şirketlerde de ortaklar kurulu tarafından alınacak kararla, müdürlere ücret ödemesinde bulunulabilecektir.

Ortak olan müdürlere yapılan ödemelerde, gelir vergisi ve damga vergisi açısından yapılacak kesintiler anonim şirketler bölümünde belirtildiği gibi olacaktır.

Limited şirket ortakları SGK açısından 4/b sigortalısı sayıldıklarından sigorta kesintisi yapılmayacaktır. Atanmış müdürlere yapılan ücret ödemelerinden ise sigorta primi kesintisi yapılacaktır.

Konu ile ilgili İstanbul Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından verilen 31.07.2013 tarihli ve 62030549-120[61-2012/1222]-1146 sayılı özelgenin sonuç bölümünde, "... tek ortaklı olarak kurulan şirketinizde, hizmeti karşılığı, şirket müdürü ... 'a yapılacak ödemelerin ücret olarak kabul edilmesi gerekmekte olup ücret ödemeleri üzerinden Gelir Vergisi Kanununun 94'üncü maddesinin birinci fıkrasının numaralı bendine göre gelir vergisi tevkifatı yapılması gerekmektedir." denilmektedir.

2. VERGİ KANUNLARI AÇISINDAN

2.1. Gelir Vergisi Kanunu

Gelir Vergisi Kanununun "Ücretin tarifi" başlıklı 61'inci maddesinin dördüncü fıkrasında, "Yönetim ve denetim kurulları başkanı ve üyeleriyle tasfiye memurlarına bu sıfatları dolayısıyla ödenen veya sağlanan para, ayın ve menfaatlerin ücret sayılacağı" belirtilmektedir.

Aynı Kanunun "Vergi tevkifatı" başlıklı 94'üncü maddesinin birinci fıkrasında ise; "Hizmet erbabına ödenen ücretler ile 61'inci maddede yazılı olup ücret sayılan ödemelerden (istisnadan faydalananlar hariç), 103 ve 104'üncü maddelere göre" vergiye tabi tutulacakları belirtilmektedir.

2.2. Damga Vergisi

57 Seri No.lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliğiyle, 1 Ocak 2014 tarihinden itibaren uygulanacak damga vergisi tutarları yeniden belirlenmiştir. Buna göre 2014 yılında ücretlerden binde 7,59 oranında damga vergisi kesintisi yapılacaktır.

3. SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATI AÇISINDAN

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu m.4/b-3 hükmüne göre, "Anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortakları, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komandite ortakları, diğer şirket ve donatma iştiraklerinin ise tüm ortakları" kısa ve uzun vadeli sigorta uygulaması açısından sigortalı sayılmakta ve 4/b kapsamında bulunmaktadırlar. Yani sonuç olarak Bağ-Kur'lu sayılmaktadırlar.

Bu nedenle ödenilen huzur hakkından sigorta kesintisi yapılmayacaktır.

4. EMSALLERE UYGUNLUK İLKESİ

İstanbul Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından verilen 31.07.2013 tarihli ve 62030549-120[61-2012/1222]-1146 sayılı özelgenin sonuç bölümünde, "Ancak, şirket tarafından ... 'a emsallere uygunluk ilkesine aykırı olarak ücret ödenmesi halinde Kurumlar Vergisi Kanununun transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtılması hakkındaki hükümlerinin uygulanacağı ve emsaline göre fazla ödenen tutarların kurum kazancının tespitinde gider olarak indirim konusu yapılamayacağı tabiidir." ifadeleri bulunmaktadır.

Kurumlar Vergisi Kanununun transfer fiyatlandırması hükümleri çerçevesinde ödenecek huzur hakkının şirketin cirosuna, şirketin faaliyetlerinin yoğunluğuna uygun olması gerekmektedir.

(*) Yeminli Mali Müşavir | Ankara Yeminli Mali Müşavirler Odası
rkumkale@yahoo.com

İş Kanununda Yapılan Değişiklikler Üzerine Sayısal Notlar

Remzi ÖZMEN^(*)



GİRİŞ

4857 sayılı İş Kanunu 22.5.2003 tarihinde kabul edilip 10.6.2003 tarihli ve 25134 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak aynı gün yürürlüğe girdi. **İlk değişiklik, Kanun yürürlüğe girdikten 1 gün sonra** 11.6.2003 tarihli ve 4884 sayılı Kanunla¹; ikinci değişiklik, yaklaşık bir yıl sonra 1.7.2005 tarihli ve 5378 sayılı Kanunla yapıldı². Daha sonra ise 2007 yılı dışında son değişiklik 4.4.2015 tarihli ve 6545 sayılı Kanunla³ olmak üzere her yıl (üstelik 2008 yılında 6 kez, 2012 yılında 3 kez ve 2011 yılında ve 2014 yılında da 2’şer kez) değişiklik yapıldı.

İş Kanunu, diğer kanunlarda yapılan değişiklikler (m. 116 - 118), “Yönetmelikler” (m. 119), “Yürürlükten kaldırılan hükümler” (m. 120), “Yürürlük” (m. 121) ve “Yürütme” (m. 122) maddeleri dahil 122 madde ile 6 geçici maddeden oluşuyor. Daha sonra 2 ek madde eklenmiştir. Bugüne değin, 19 kanun, 1 KHK ve Anayasa Mahkemesi kararıyla 86 yerinde ek ve değişiklik yapılmıştır. Değişikliğe uğrayan ya da sonradan eklenen madde sayısı 52’dir. Bu değişikliklerin yayımlandığı resmi gazetelerin tarihleri şöyledir: 17.6.2003, 7.7.2005, 12.7.2006, 8.2.2008, 8.5.2008, 26.5.2008, 26.5.2008, 19.8.2008, 28.2.2009 (Mükerrer), 1.8.2010, 25.2.2011 (1. Mükerrer), 2.11.2011 (Mükerrer), 26.1.2012, 12.7.2012, 30.6.2012, 3.5.2013, 6.2.2014, 11.09.2014, 23.04.2015.

6 Kez Değiştirilen Madde

“Engelli ve eski hükümlü çalıştırma zorunluluğu” başlıklı 30’uncu madde.

4 Kez Değiştirilen Maddeler

“İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri” başlıklı 81’inci (en sonunda 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun kabul edilmesiyle yürürlükten kaldırıldı), “İdari para cezalarının uygulanmasına ilişkin hususlar” başlıklı 108’inci maddeler.

3 Kez Değiştirilen Maddeler

“Tanımlar” başlıklı 2’nci, “İşyerini bildirme” başlıklı 3’üncü, “Fazla çalışma ücreti” başlıklı 41’inci, “Çalışma süresi” başlıklı 63’üncü, “İş sağlığı ve güven-

liği ile ilgili hükümlere aykırılık” başlıklı 105’inci (en sonunda 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun kabul edilmesiyle yürürlükten kaldırıldı) maddeler.

2 Kez Değiştirilen Maddeler

“Feshin geçerli sebebe dayandırılması” başlıklı 18’inci, “İşverenin haklı nedenle derhal fesih hakkı” başlıklı 25’inci, “Gece süresi ve gece çalışmaları” başlıklı 69’uncu, “Çalıştırma yaşı ve çocukları çalıştırma yasağı” başlıklı 71’inci, “İş sağlığı ve güvenliği yönetmelikleri” başlıklı 78’inci (en sonunda 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun kabul edilmesiyle yürürlükten kaldırıldı), “Ağır ve tehlikeli işler” başlıklı 85’inci (en sonunda 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun kabul edilmesiyle yürürlükten kaldırıldı), “Gebe veya çocuk emziren kadınlar için yönetmelik” başlıklı 88’inci (en sonunda 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun kabul edilmesiyle yürürlükten kaldırıldı), “Diğer merciler tarafından yapılan teftişler” başlıklı 95’inci (en sonunda 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun kabul edilmesiyle yürürlükten kaldırıldı), “İşyerini bildirme yükümlülüğüne aykırılık” başlıklı 98’inci, “Engelli ve eski hükümlü çalıştırma zorunluluğuna aykırılık” başlıklı 101’inci, “Ücret ile ilgili hükümlere aykırılık” başlıklı 102’nci, “İşin düzenlenmesine ilişkin hükümlere aykırılık” başlıklı 104’üncü, “Bazı kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanların kıdem tazminatı” başlıklı 112’nci maddeler.

1 Kez Değiştirilen Maddeler

Bunların sayısı ise 33’tür: “İstisnalar” başlıklı 4’üncü, “Eşit davranma ilkesi” başlıklı 5’inci, “Geçici iş ilişkisi” başlıklı 7’nci, “Fesih bildirimine itiraz ve usulü” başlıklı 20’nci (Anayasa Mahkemesi iptali), “Ücret ve ücretin ödenmesi” başlıklı 32’nci, “İşverenin ödeme aczine düşmesi” başlıklı 33’üncü (5763 sayılı Kanunla mülga), “Kamu makamlarının ve asıl işverenlerin hakedişlerinden ücreti kesme yükümlülüğü” başlıklı 36’nci, “Hafta tatili ücreti” başlıklı 46’nci, “Yıllık ücretli izin hakkı ve izin süreleri” başlıklı 53’üncü, “Yıllık izin bakımından çalışılmış gibi sayılan haller” başlıklı 55’inci, “Yıllık ücretli iznin uygulanması” başlıklı 56’nci, “Kısa çalışma ve kısa çalışma ödeneği” başlıklı 65’inci (5763 sayılı Kanunla mülga), “Gece süresi ve gece çalışmaları” başlıklı 69’uncu, “Analık halinde çalışma ve süt izni” başlıklı 74’üncü, “İşverenlerin ve işçilerin yükümlülükleri” başlıklı 77’nci (6331 sayılı Kanunla mülga), “İşin durdurulması veya işyerinin kapatılması” başlıklı 79’uncu (6331 sayılı Kanunla

(*) SorumluYazıİşleriMüdürü | SeçkinYayıncılıkA.Ş. | TerazihukukDergisi rozmen@seckin.com.tr

¹ Bkz. 17.6.2003 tarihli Resmî Gazete.

² Bkz. 7.7.2005 tarihli Resmî Gazete.

³ Bkz. 23.4.2015 tarihli Resmî Gazete.

mülga), “İş sağlığı ve güvenliği kurulu” başlıklı 80’inci (6331 sayılı Kanunla mülga), “İş güvenliği ile görevli mühendis veya teknik elemanlar” başlıklı 82’nci (5763 sayılı Kanunla mülga), “İşçilerin hakları” başlıklı 83’üncü (6331 sayılı Kanunla mülga), “İçki veya uyuşturucu madde kullanma yasağı” başlıklı 84’üncü (6331 sayılı Kanunla mülga), “Ağır ve tehlikeli işlerde rapor” başlıklı 86’ncı (6331 sayılı Kanunla mülga), “On sekiz yaşından küçük işçiler için rapor” başlıklı 87’nci (6331 sayılı Kanunla mülga), “Çeşitli yönetmelikler” başlıklı 89’uncu (6331 sayılı Kanunla mülga), “Devletin yetkisi” başlıklı 91’inci, “Yetkili makam ve memurlar” başlıklı 92’nci, “Diğer merciler tarafından yapılan teftişler” başlıklı 95’inci (6331 sayılı Kanunla mülga), “İşyerini bildirme yükümlülüğüne aykırılık” başlıklı 98’inci, “Genel hükümlere aykırılık” başlıklı 99’uncu, “Toplu işçi çıkarma ile ilgili hükümlere aykırılık” başlıklı 100’üncü, “Yıllık ücretli izin hükümlerine aykırılık” başlıklı 103’üncü, “İş hayatının denetim ve teftişi ile ilgili hükümlere aykırılık” başlıklı 107’nci, “Sanayi, ticaret, tarım ve orman işleri” başlıklı 111’inci maddeler ile yürürlükten kaldırılan Geçici Madde 2.

SONUÇ

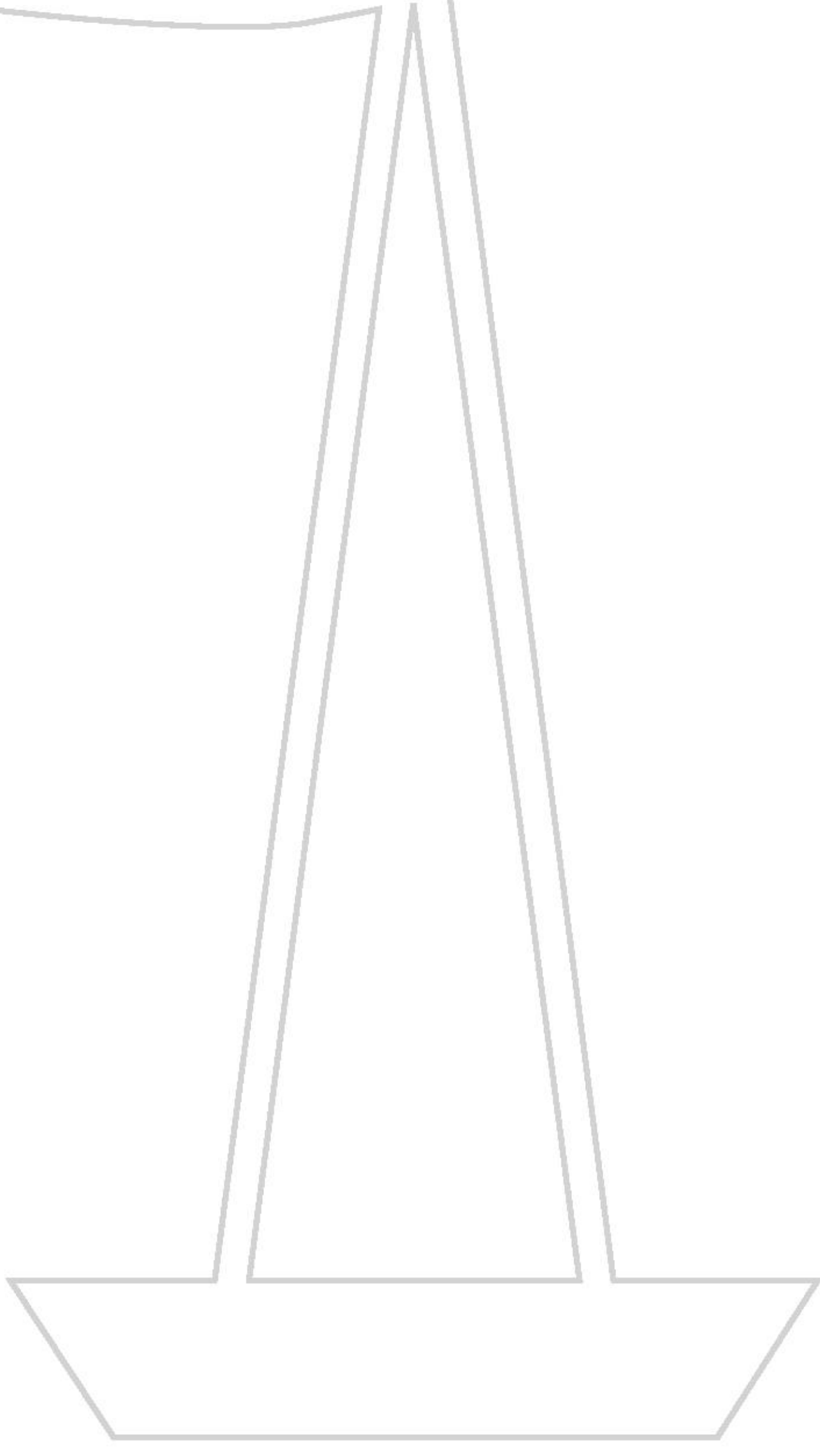
4857 sayılı İş Kanununun üzerinde yapılan değişikliklerin bir istatistiği yukarıda ortaya konulmaya çalışılmıştır. Bu Kanunun yürürlükten kaldırdığı, 25.8.1971 tarihli ve **1475 sayılı İş Kanunu yaklaşık 32 yıl yürürlükte kalmıştır. Bu 32 yıllık süreçte, 13 kanun ve 1 KHK ile değişikliğe uğramış, 4857 sayılı yeni İş Kanunuyla da yürürlükten kaldırılmıştır.** 112 maddeden oluşan 1475 sayılı İş Kanununda ilk değişiklik 1975 yılında 1927 sayılı Kanunla yapılmış, daha sonra 1979 yılında bir değişiklik yapıldıktan sonra 1980 yılında 3 kez (12 Eylül dönemi), 1983 yılında (12 Eylül’ün devamı) yine 3 kez değişiklik gerçekleştirilmiştir.

4857 sayılı Kanun ise yaklaşık 12 yıldır yürürlükte dir. Bugüne değin, 19 kanun ve 1 KHK ile 86 yerinde ek ve değişiklik yapılmıştır. Değişikliğe uğrayan ya da sonradan eklenen madde sayısı 52’dir.

Bu çalışmanın, 4857 sayılı Kanunda yapılan değişiklikler, özellikle verdiğim madde başlıkları göz önünde tutularak okunur ve değerlendirilirse daha iyi anlaşılacağı kanısındayım.

Yüksek Yargı Kararları

Supreme Court Decisions



- Anayasa Mahkemesi Kararları
- Yargıtay Kararları
 - Hukuk Genel Kurulu
 - Hukuk Daireleri
 - Ceza Genel Kurulu
 - Ceza Daireleri

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI^(*)

Esas Sayısı : 2014/116

Karar Sayısı : 2015/4

Karar Tarihi : 14.01.2015

Resmi Gazete : 29.04.2015 - 29341

İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN: Erciş Asliye Ceza Mahkemesi (Çocuk Mahkemesi Sıfatıyla)

İTİRAZIN KONUSU: 26.9.2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 272. maddesinin (6) numaralı fıkrasının "...sürelî hapis cezasına mahkûmiyeti halinde, mahkûm olunan cezanın üçte ikisi kadar hapis cezasına hükmolunur." bölümünün Anayasa'nın 2. ve 38. maddelerine aykırılığı ileri sürülerek iptaline karar verilmesi istemidir.

V- ESASIN İNCELENMESİ

Başvuru kararı ve ekleri, Raportör Mustafa ÇAL tarafından hazırlanan işin esasına ilişkin rapor, itiraz konusu yasa kuralı, dayanan Anayasa kuralları ve bunların gerekçeleri ile diğer yasama belgeleri okunup incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

A- Sınırlama Sorunu

Anayasa'nın 152. ve 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun'un 40. maddesine göre, Anayasa Mahkemesine itiraz yoluyla yapılacak başvurular itiraz yoluna başvuran mahkemenin bakmakta olduğu davada uygulayacağı yasa kuralı ile sınırlıdır.

İtiraz yoluna başvuran Mahkeme tarafından 5237 sayılı Kanun'un 272. maddesinin (6) numaralı fıkrasının "...sürelî hapis cezasına mahkûmiyeti halinde, mahkûm olunan cezanın üçte ikisi kadar hapis cezasına hükmolunur." bölümünün tamamının iptali istenilmiş olmakla birlikte anılan bölümde yer alan "...hükmolunur." sözcüğü 272. maddenin (6) numaralı fıkrasının tamamı için geçerli olan ortak bir hüküm niteliğindedir. Bu nedenle esasa ilişkin incelemenin "...sürelî hapis cezasına mahkûmiyeti halinde, mahkûm olunan cezanın üçte ikisi kadar hapis cezasına..." ibaresi ile sınırlı olarak yapılması gerekir.

B- Anayasa'ya Aykırılık Sorunu

Başvuru kararında, yalan tanıklık yapan kişinin bu eylemi gerçekleştirdiği sırada aleyhine tanıklık yaptığı kişi hakkında yargılamanın devam etmekte olduğu ve bu kişinin ne kadar ceza alacağının bilinmediği, bu bağlamda yalan tanıklık suçunun failinin bu suçu işlerken alacağı cezayı öngöremediği, ayrıca kural uyarınca kişinin kendi işlediği fiilin ağırlığına göre değil, bir başkasının işlediği fiilin ağırlığına göre cezalandırılmakta olduğu, ceza miktarının yargılama süreci ve yargı merciinin takdir ve uygulamasına göre belirlendiği, örnek olarak yalan tanıklık neticesinde 6 ay hapis cezası alan sanık aleyhine tanıklık yapan failin itiraz konusu kural uyarınca 4 ay hapis cezası ile cezalandırılması gerekecek iken, yargılama sürecinde aleyhine tanıklık yapılan sanığın iyi hâlli olması durumunda hükmedilen 6 aylık hapis cezasının paraya çevrilmesi hâlinde aleyhe tanıklık yapan failin Kanun'un 272. maddesinin (8) numaralı fıkrası uyarınca 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasının söz konusu olacağı, bu haliyle düzenlemenin öngörülebilebilir ve belirli olmadığı belirtilerek kuralın, Anayasa'nın 2. ve 38. maddelerine aykırı olduğu ileri sürülmüştür.

(*) Anayasa Mahkemesi kararları tam metin olarak verilmemektedir.

Kanun'un yalan tanıklık suçunun düzenlendiği 272. maddesinin (2) numaralı fıkrasında, mahkeme huzurunda ya da yemin ettirerek tanık dinlemeye kanunen yetkili kişi veya kurul önünde gerçeğe aykırı olarak tanıklık yapan kimseye bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası verileceği öngörülmüşken, suçun nitelikli hâllerinden olan aleyhine tanıklıkta bulunulan kimsenin yalan tanıklık neticesinde hapis cezasıyla cezalandırılmasının düzenlendiği (6) numaralı fıkrasında, aleyhine tanıklıkta bulunulan kimsenin sürelî hapis cezasına mahkûmiyeti hâlinde, sanığın mahkûm olunan cezanın üçte ikisi kadar hapis cezasıyla cezalandırılacağı hükme bağlanmıştır.

Kanun'un 49. maddesinin (1) numaralı fıkrasında, sürelî hapis cezasının kanunda aksi belirtilmeyen hâllerde bir aydan az, yirmi yıldan fazla olamayacağı belirtilmiş;

(2) numaralı fıkrasında ise hükmedilen bir yıl veya daha az sürelî hapis cezası, kısa sürelî hapis cezası olarak ifade edilmiştir.

Anayasa'nın 2. maddesinde belirtilen hukuk devleti, insan haklarına dayanan, bu hak ve özgürlükleri koruyup güçlendiren, eylem ve işlemleri hukuka uygun olan, her alanda adaletli bir hukuk düzeni kurup bunu geliştirerek sürdüren, Anayasa'ya aykırı durum ve tutumlardan kaçman, hukuku tüm devlet organlarına egemen kılan, Anayasa ve kanunlarla kendini bağlı sayan, yargı denetimine açık olan devlettir.

Hukuk devletinde, ceza ve ceza yerine geçen güvenlik tedbirlerine ilişkin kurallar, ceza hukukunun ana ilkeleri ile Anayasa'nın konuya ilişkin kuralları başta olmak üzere, ülkenin sosyal, kültürel yapısı, etik değerleri ve ekonomik hayatın gereksinimleri göz önüne alınarak saptanacak ceza siyasetine göre belirlenir. Kanun koyucu, cezalandırma yetkisini kullanırken toplumda hangi eylemlerin suç sayılacağı, bunun hangi tür ve ölçüdeki ceza yaptırımı ile karşılanacağı, nelerin ağırlaştırıcı veya hafifletici sebep olarak kabul edilebileceği konularında takdir yetkisine sahip olmakla birlikte, bu yetkisini kullanırken suç ve ceza arasındaki adil dengenin korunmasını ve öngörülen cezanın, cezalandırmada güdülen amacı gerçekleştirmeye elverişli olmasını da dikkate almak zorundadır. Suç ve ceza arasında adalete uygun bir oranın bulunup bulunmadığının saptanmasında o suçun toplumda yarattığı infial ve etki, kişiler üzerinde oluşturduğu tehlike, zarar görenin kişiliği ile ona verilen zararın azlığı veya çokluğu, işlenme oranındaki azalma veya artış gibi faktörlerin de dikkate alınması gerekir.

Kanun koyucu, yalan tanıklık suçunun temel şekli ile nitelikli hâllerini düzenlerken yalan tanıklık sonucunda mağdurun uğradığı zararın ağırlığını ve mağdur hakkında uygulanan yaptırım miktarını ve türünü dikkate alabilir. Nitekim 272. maddenin (3) ila (8) numaralı fıkralarında, fiilin temel biçimlerini oluşturan ilk iki fıkraya nazaran cezanın ağırlaştırılmasını gerektiren nitelikli hâlleri düzenlenmiştir. Buna karşın, itiraz konusu kuralın yer aldığı (6) numaralı fıkrada, aleyhine yalan tanıklık yapılan kişinin sürelî hapis cezasına mahkûmiyeti hâlinde sanık için öngörülen cezalandırma yöntemi hakkaniyete aykırı sonuçlara yol açmaktadır. Yalan tanıklık suçunun temel şekli olarak, 272. maddesinin (2) numaralı fıkrasında, mahkeme huzurunda ya da yemin ettirerek tanık dinlemeye kanunen yetkili kişi veya kurul önünde gerçeğe aykırı olarak tanıklık yapan kimsenin bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması öngörülmüş iken, suçun nitelikli hâllerinden birinin düzenlendiği maddenin (6)